فتوى

في حكم الاقتداء

بالمخالف في الفقه

الشيخ الدكتور/

محمود محمد الشبلي

أبو عبد الباري الصومالي

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين، وعلى آله وصحبه أجمعين وسلم تسليما كثيرا أما بعد،،،

فقد ورد إليَّ سؤالٌ في الاقتداء بالمخالف فيما يقتضي بطلان الصلاة من ترك واجب كترك البسملة، وترك نية الفرض والوجوب، والطمأنينة في الركوع والسجود ونحو ذلك، أو ارتكاب ناقض للصلاة كعدم الوضوء من لمس المرأة، ومس الفرج ونحو ذلك.

فأجبت بأن الشافعية اختلفوا في الاقتداء بالمخالف في الفروع على وجوه أربعة:

الأول: الصحة مطلقا اعتبارا باعتقاد الإمام دون المأموم لعموم البلوى به، وعدم القطع على المخالف في الفروع بالخطأ، وهو اختيار الداركي والقفال(١).

قال القفال في فتاويه (ص ٥٥-٥٦):" إذا صلى شافعي خلف حنفي، وعلم أنه لا يقرأ الفاتحة جازت صلاته؛ لأنه يلزمني أن أحكم بصحة تلك الصلاة له ياعتقاده، وإن كان لا يجوز لي مثل تلك الصلاة، فلما صحت له صح اقتدائي به.

الدليل عليه: أن حنفيا مجتهدا لو صلى وقرأ غير الفاتحة ثم تغير اجتهاده إلى أن الصلاة لا تجوز إلا بفاتحة الكتاب فإنه لا يلزمه إعادة تلك الصلاة، لأن هذا أمر مجتهد فيه، فيلزمني أن أحكم بصحته، وكان محله محل الحاكم يحكم باجتهاده مدة بحق أو شيء ثم تغير اجتهاده من بعدُ إلى أنه لايجوز، فإنه يحكم باجتهاده

---

(١) فتاوى القفال (٥٥-٥٦ مسألة ٣٥ تحقيق مصطفى محمودالأزهري).

الثاني، ولا ينقض حكمه الأول، وعلى هذا قصة عمر رضي الله عنه في المشرَّكة أنه قال:" على ما قضينا ... الخبر".

وفي التعليقة للقاضي الحسين(١) عن القفال:" واحتج أيضا بأن الشافعي رحمه الله نص على أن الإمام إذا أدرك سجدة من الركعة الأولى في صلاة الخوف، فاقتدت به الطائفة الثانية صحت لهم تلك الركعة، وهي غير محسوبة عن الإمام لترك السجدة من الأولى، وصلاة الأمي محسوبة له، فلأن تصح الصلاة للقاريء خلفه أولى، واحتج أيضا على أن الإمام أن ترك أم القرآن مع القدرة عليه بأن كان حنفي المذهب صحت صلاة القاريء خلفه، وترك الأمي القراءة ليس بأكثر من ترك القاريء ذلك.

قال القاضي رحمه الله: وكان القفال، يحتج بهذا النص على جواز الصلاة خلف الحنفي، وإن لم يقرأ بأم القرآن، وهو صريح فيه، وإذا منعنا الصلاة خلف الحنفي، فالنص محمول على أنه إذا نسي القراءة فقرأها المأموم، وإنما صحت صلاته لأنه معذور فيه، ولا تصح للإمام الركعة التي نسي فيها القراءة".

وهذا هو اختيار المزني في المختصر في مواضع منه.

قال في المختصر(٢):" كما لا يجزئ عني فعل إمامي فكذلك لا يفسد علي فساد إمامي، ولو كان معناي في إفساده معناه لما جاز أن يحدث فينصرف وأبني

---

(١) التعليقة (٢/١٠٣٤-١٠٣٥).

(٢) مختصر المزني (١/١١٢ ط. الداعستاني).

ولا أنصرف، وقد بطلت إمامته واتباعي له، ولم تبطل صلاتي ولا طهارتي بانتقاض طهره".

وقال فيه أيضا([1]):" قلت أنا: قد أجاز صلاة من ائتم بجنب، والجنب ليس في صلاة، فكيف لا يجوز من ائتم بأمي والأمي في صلاة، وقد وضعت القراءة عن الأمي، ولم يوضع الطهر عن المصلي، وأصله: أن كلا يصلي عن نفسه، فكيف .. يجزئه خلف العاصي بترك الغسل، ولا يجزئه خلف المطيع الذي لم يعص؟! وقد احتج الشافعي بأن النبي –صلى الله عليه وسلم– صلى قاعدا بقيام، وفقد القيام أشد من فقد القراءة، فتفهم.

قال المزني: وقد أجاز الشافعي في صلاة الخوف للطائفة الثانية ركعتها مع الإمام إذا نسي سجدة من الأولى، وقد بطلت هذه الركعة الثانية على الإمام وأجزأتهم عنده، قال: ولا يكون هذا أكثر من ترك أم القرآن، فقد أجاز لمن صلى ركعة يقرأ فيها بأم القرآن وإن لم يقرأ بها إمامه، وهو معنى ما وصفت"([2]).

([1]) مختصر المزني (١/١٣١).

([2]) وقد رأيت المزني اشترط مرة عدم علم المأموم بحال الإمام ففي المختصر (١/١٣٢):" قال المزني: قلت أنا: القياس عندي على أصله: أن كل مصل خلف جنب، وامرأة، ومجنون، وكافر .. يجزئه صلاته إذا لم يعلم بحالهم؛ لأن كل مصل لنفسه لا تفسد عليه صلاته بفسادها على غيره، وهو قياس على أصل الشافعي".

وهذا يجعل قوله موافقا للوجه الرابع الآتي الذي عزاه الرافعي للجمهور وتبعه النووي.

وهذا هو الذي رجحه واختاره أبو بكر ابن المنذر، فقد روى في الأوسط(١) حديث عقبة بن عامر الجهني مرفوعا:" من أم الناس فأصاب الوقت وأتم الصلاة فله ولهم، ومن انتقص من ذلك شيئا فعليه ولا عليهم".

قال أبو بكر: يدل هذا الحديث على أن المأموم لا يضره تقصير الإمام في صلاته، إذا أتى هو بما يجب عليه فيها، إذ كل مؤد فرضا عن نفسه، ولا يضره تقصير غيره، وهذا الحديث يدل على إغفال من زعم أن صلاة الإمام إذا فسدت فسدت صلاة من خلفه".

وهو اختيار البغوي أيضا في شرح السنة(٢) فقد روى حديث أبي هريرة في البخاري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال:" يصلون لكم، فإن أصابوا فلكم، وإن أخطئوا فلكم وعليهم".

ثم قال:" فيه دليل على أنه إذا صلى بقوم وكان جنبا، أو محدثا، أن صلاة القوم صحيحة، وعلى الإمام الإعادة سواء كان الإمام عالما بحدثه متعمد الإمامة، أو كان جاهلا".

وحكى ابن زياد اليمني في فتاويه(٣) عن السبكي أنه قال: إنه أقرب إلى الدليل وفعل السلف".

---

(١) الأوسط لابن المنذر (١٦٣/٤ رقم ١٩٥٣).

(٢) شرح السنة (٤٠٥/٣ رقم ٨٣٩).

(٣) فتاوى ابن زياد اليمني (ص ٢٧).

وقال السبكي في الأشباه والنظائر(١):" قال علماؤنا: لا رابطة بين الإمام والمأموم، وكل منهما يصلي لنفسه؛ فلا يلزم من فساد صلاته فساد صلاة صاحبه، ولا من صحة صحتها، وإنما صحة كل منهما وفساده بفعله لا بفعل غيره.

واستدلوا على ذلك بقوله صلى الله عليه وسلم:"يصلون لكم فإن أصابوا فلكم ولهم، وإن أخطئوا فلكم وعليهم" أخرجه البخاري وفي ابن ماجه والبيهقي: "من أم الناس فأصاب الوقت، وأتم الصلاة، فله ولهم، ومن انتقض من ذلك شيئًا فعليه، ولا عليهم ".

وقال التقي الحصني في قواعده(٢):" وذكر بعضهم أنه مجمع عليه من جهة أن الصحابة رضي لله عنهم كان يأتم بعضهم ببعض مع اختلافهم في الفروع، وفي هذا نظر قوي".

الثاني: المنع مطلقا اعتبارا باعتقاد المأموم دون الإمام، أي سواء أتى بالركن أم لم يأت به، وهو اختيار أبي إسحاق الإسفراييني والقاضي الحسين والشيخ أبي حامد، وهي طريقة من يقول: إن الفرض لا يتأتي بنية النفل كما قال المتولي.

ففي فتاوى القاضي حسين:" شفعوي رأى حنفيا مس ذكره ولم يتوضأ فاقتدى به هل تصح صلاته.

---

(١) الأشباه والنظائر للسبكي (٢/٢٦٤، ٢٦٥).

(٢) القواعد للحصني (٣/٣٥١).

قال: تصح على قول القفال رحمه الله، اعتبارا بعقيدة الإمام، وعلى قول الشيخ أبي حامد لا تصح، وكذا على قول الأستاذ أبي إسحاق الإسفرائيني رحمه الله"(١).

الثالث: إن لم يأت به يقينا لم يصح الاقتداء به على اعتقاد المأموم، وإن أتى به أو شككنا فيه صح الاقتداء به، وهو اختيار أبي إسحاق المروزي، وعزاه الرافعي للجمهور، وهي طريقة من يقول: إن الفرض يتأتي بنية النفل كما قال المتولي.

قال النووي في المجموع(٢):" وهو الاصح، وبه قال أبو إسحاق المروزى والشيخ أبو حامد الاسفراينى والبندنيجى والقاضي أبو الطيب والأكثرون، إن تحققنا تركه لشيئ نعتبره لم يصح الاقتداء، وإن تحققنا الإتيان بجميعه أو شككنا صح".

وقال في الروضة(٣):" والأصح: إن حافظ على الواجبات أو شككنا صح، وإلا فلا".

وهذا الذي رجحه النووي واختاره هو ظاهر قول الشافعي في الأم والبويطي.

قال الشافعي في الأم أيضا(٤):" ولو علم المأمومون من قبل أن يدخلوا في صلاته أنه على غير وضوء، ثم صلوا معه لم تجزهم صلاتهم؛ لأنهم صلوا بصلاة من لا

---

(١) فتاوى القاضي حسين – جمع ورواية تلميذه البغوي (ص ٩٣ رقم ٧٦) تحقيق د. جمال محمود أبو حسان وأمل عبد القادر خطاب.

(٢) المجموع للنووي (٢٨٩/٤).

(٣) الروضة للنووي (٣٤٧/١).

(٤) الأم (١٩٤/١-١٩٥).

تجوز له الصلاة عالمين، ولو دخلوا معه في الصلاة غير عالمين أنه على غير طهارة، وعلموا قبل أن يكملوا الصلاة أنه على غير طهارة، كان عليهم أن يتموا لأنفسهم، وينوون الخروج من إمامته مع علمهم فتجوز صلاتهم، فإن لم يفعلوا فأقاموا مؤتمين به بعد العلم، أو غير ناوين الخروج من إمامته فسدت صلاتهم، وكان عليهم استئنافها، لأنهم قد ائتموا بصلاة من لا تجوز لهم الصلاة خلفه عالمين، وإذا اختلف علمهم فعلمت طائفة، وطائفة لم تعلم، فصلاة الذين لم يعلموا أنه على غير طهارة جائزة، وصلاة الذين علموا أنه على غير طهارة فأقاموا مؤتمين به غير جائزة".

وقال في مختصر البويطي(١):" وإذا صلى بقوم من لا يدرون أيحسن يقرأ أم لا في صلاة لا يجهر فيها، أحببت لهم أن يعيدوا الصلاة احتياطا، ولا يجب ذلك عليهم عندي؛ لأن الظاهر أن أحدا لا يتقدم القوم إلا من يحسن، وإن أمهم في صلاة يجهر فيها فلم يقرأ أعادوا إلا أن يقول: قد قرأت في نفسي، ويعلم أنه يحسن".

فبيّن الشافعي أن من اقتدى بمن علم أنه غير متوضئ لم تصح صلاته، ومن كان جاهلا بحاله صحت صلاته، فرد الحكم إلى العلم ببطلان صلاته.

---

(١) مختصر المزني (ص ٢٢٢).

وفي تحفة المحتاج للهيتمي[1]:" ولو شك شافعي في إتيان المخالف بالواجبات عند المأموم لم يؤثر في صحة الاقتداء به، تحسينا للظن به في توقي الخلاف".

الرابع: إذا أم الوالي أو نائبه بالناس، ولم يقرأ التسمية، والمأموم يراها واجبة – فصلاته خلفه صحيحة، عالماً كان أو عاميًّا، وليس له المفارقة؛ لما فيها من الفتنة، وهو قول الحليمي والأدواني، قال الرافعي في الشرح الكبير[2]:" وهو حسن، وقضيته: الفرق بين الإمام وخلفائه وبين غيرهم".

لكن هذا الوجه يرده قول الشافعي في الأم[3]:" ولا يجوز لذي سلطان ولا صاحب منزل أن يؤم حتى يكون يحسن يقرأ ما تجزيه به الصلاة، فإن لم يكن يقرأ ما تجزيه به الصلاة لم يكن له أن يؤم، وإن أم فصلاته تامة، وصلاة من خلفه ممن يحسن هذا فاسدة، وهكذا إذا كان السلطان، أو صاحب المنزل ممن ليس يحسن يقرأ لم تجزئ من ائتم به الصلاة".

فبين الشافعي أنه لا فرق بين السلطان وغيره في الاقتداء به إذا كان لا يحسن أم القرآن.

إذا عرفت ذلك: فالترجيح هنا أحد وجهين:

الأول: الصحة مطلقا، وهو الأوفق للدليل وقول السلف كما قال السبكي، ونسبه القاضي حسين لنص الشافعي ولم أقف عليه، وهو اختيار المزني.

---

(1) تحفة المحتاج لابن حجر (٢/٢٨١) ونحوه في نهاية المحتاج للرملي (٢/١٦٦).

(2) فتح العزيز شرح الوجيز (٢/١٥٥).

(3) الأم (١/١٨٤).

الثاني: الصحة ما لم يتحقق ترك الإمام شيئا من واجبات الصلاة متعمدا، وهو الذي عزاه الرافعي والنووي للجمهور وصححاه، وهو الموافق لظاهر نص الشافعي في الأم والبويطي.

كان تحرير هذا الجواب صباح الأربعاء، عاشر يناير لعام ألفين وأربعة وعشرين للميلاد، والموافق للثامن والعشرين من جمادى الثانية، سنة خمس وأربعين وألف وأربعمائة للهجرة، بمدينة نيروبي، عاصمة كينيا.

الشيخ الدكتور/

محمود محمد الشبلي

أبو عبد الباري الصومالي